

亲人合理使用其姓名的容忍义务。

再次，从法律对弘扬优良家风及孝亲敬老的倡导来看，《中华人民共和国民法典》第一千零四十三条明确规定，家庭应当树立优良家风，弘扬家庭美德，重视家庭文明建设。逝者人土为安是中华民族自古以来的传统。孝老爱亲，是家庭美德之先。本案双方作为两位老人的子女、孙辈，均属于老人最为亲近的人，本应相互体谅、帮扶，如今却对簿公堂，致使原定于2023年清明节落葬的逝者难安，更令生者痛心，这与法律法规提倡的互谅互让、和睦团结的优良家风相背。因此，墓碑文字保持现状更有利于逝去老人早日落葬为安，亦符合墓碑使用人之一汤某某的意愿，长远来看亦有利于防范今后因祭奠问题可能引发的其他纠纷，有利于维护家庭共同体乃至社会共同体的和谐共赢。

最后，虽然冯某某向法院表达了其不愿在墓碑上署名，且本案诉讼系其真实意思表示，但综合考虑其为未成年人，因墓碑上所刻内容引发纠纷均系其法定代理人冯乙与冯甲反复协商不成所导致，且冯某某与爷爷生前关系较为融洽以及保障其对长辈的祭奠权等因素，将“孙女冯某某”字样保留在爷爷奶奶的墓碑落款处更为适宜。

综上，本案中，在墓碑上系争署名处保留“子冯乙，孙女冯某某”字样比起去除全部或部分署名，更契合社会公序良俗与家庭伦理观念，亦更体现逝者为大、人土为安等朴素情感，且兼顾了法律与情理相统一，故对原告的诉请，依法不予支持。

上海市虹口区人民法院依据《中华人民共和国民法典》第八条、第十条、第一千零一十二条、第一千零四十三条规定，判决：

驳回原告冯某某的全部诉讼请求。

冯某某不服一审判决，提起上诉。

上海市第二中级人民法院经审理认为：本案的争议焦点在于冯甲将冯某某的名字刻在墓碑上是否侵犯冯某某的姓名权。姓名权侵权责任的成立应符合一般侵权责任构成要件，即行为违法性、主观过错、损害后果和因果关系。

首先，关于行为违法性。冯甲系墓碑使用人的女儿，其受汤某某的委托办

理墓碑制作事宜，冯乙对此并无异议。冯某某是墓碑的使用人的孙女。冯甲在墓碑上刻上“孙女冯某某”是对冯某某和爷爷奶奶之间亲属关系的客观记载和真实呈现，在长辈的墓碑上刻上子孙后代的姓名也是老百姓普遍接受的丧葬习俗，该习俗表达了晚辈对长辈的追思和悼念，也是中国传统伦理道德和尊老爱亲的家族情感的体现。因此冯甲在墓碑上刻上“孙女冯某某”，是对冯某某姓名的合理、正当使用，符合社会善良风俗，即使未经冯某某及其法定代理人的同意，亦不具有违法性和可归责性。相反，冯某某要求将已刻在墓碑上的姓名去除，与社会大众的朴素情感和善良认知不符。

其次，关于主观过错。冯甲将冯某某的名字刻在墓碑上是基于墓碑使用人的意愿，不具有营利性，也不违反公序良俗，因此冯甲不具有侵犯冯某某姓名权的主观过错。

最后，关于损害后果和因果关系。冯某某未举证证明冯甲在墓碑背面刻上“孙女冯某某”对其造成何种实际损害，也就无须再考察因果关系。

上海市第二中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

人格权是最基本、最重要的一类民事权利。在人格权理论的研究中，姓名权的研究相对处于边缘位置，与此形成鲜明对照的是，姓名权争议数量不断增多，类型也复杂多样，在实践中所造成的影响也越来越大。在亲人墓碑上谁应署名、如何署名，我国现行法律并无规定，但墓碑署名自由属于姓名权的法律范畴。墓碑署名自由与公序良俗原则的冲突与协调为本案的审理难点之一。

一、姓名权纠纷案件裁判概况^①

经检索梳理，2021年至2024年上海法院审结的姓名权纠纷案件有279件。经人工阅读筛选，原告诉请、被告答辩或法院裁判理由中明确提出或适用《中

①数据来自C2J(Court to judge) 法官智能辅助办案系统。

华人民共和国民法典》第一千零一十二条的案件为48件。可以发现存在以下特点:

(一)姓名权与相关权利的聚合或竞合较为常见

可以发现,单纯关于姓名权侵权的争议并不多见,原告诉请所涉侵权行为常常侵犯包含姓名权在内的多重权利客体,比如滥用姓名、盗用姓名或者是对姓名进行有损人格的使用,此类案件有6件;或者以假冒署名、擅自使用署名等侵害著作人格权、不正当竞争的形式出现,此类案件有11件;或者姓名权与肖像权、名誉权、隐私权等人格权共同作为争议出现等情形较多,此类案件有28件。

(二)具体保护上,人身属性的保护优先于财产性的保护

由于姓名权具有人身属性,在原告诉请或法院支持性裁判结果上,均有停止侵害、赔礼道歉或精神损害赔偿等人身属性的保护措施,财产损失即使有所主张,支持的金额和比例均较低。

(三)具体法律适用上,综合多部门法律规定

裁判文书中适用法律规定具有综合性,除了民法典人格权编的规定,亦有适用民法典侵权责任编、《中华人民共和国反不正当竞争法》《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国反不正当竞争法〉若干问题的解释》《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》等相关法律规定进行处理。

(四)调撤率低,上诉再审率高

经梳理48件姓名权纠纷案件,可以发现,一审或二审以调解或撤诉方式结案的案件合计4件,占比8.3%,远低于一般民商事案件的调撤率;一审判决后当事人提起上诉的案件数合计16件,一审或二审后当事人申请再审的案件合计3件,上诉再审率达39.58%,远高于一般民商事案件的上诉和再审率。

二、墓碑署名自由与公序良俗原则的冲突与协调

任何权利都有义务与其相对,姓名权也不例外。《中华人民共和国民法典》第一千零一十二条明确规定自然人姓名权行使的一般限制为“不得违背公序良俗”。司法实践中,法院往往根据社会公众的认知、风俗习惯、传统伦理道德

等多种因素，援引公序良俗原则来判断侵权人的行为是否构成对权利人权利的侵犯，并对人格权的自由行使加以适当限制，以实现权利自由与公序良俗之间的协调平衡。

（一）公序良俗原则

公序良俗是公共秩序和善良风俗的合称，公序良俗原则是民法的一项基本原则。《中华人民共和国民法典》第八条^①对公序良俗作了明确规定，赋予司法者在司法裁判中弥补法律漏洞的权力限制为不得违背公序良俗。民法规范作为伦理性规范，不能无视公序良俗的要求和影响。^②上海法院近三年审结的姓名权纠纷案件中，涉及姓名权行使与公序良俗原则的冲突与协调案件共有15件。在此类案件中，公序良俗体现了两种不同的司法功能：一是被用来限制民事行为，即作为判断民事行为效力的行为规则，或限制规范适用，即作为限制习惯适用的裁判规则，发挥“限制”的司法功能；二是被直接适用，即作为司法裁判的直接依据，发挥“适用”的司法功能。

（二）公序良俗原则对墓碑署名自由的限制功能

在亲人墓碑上谁应署名、如何署名，我国现行法律并无法律规定，而是由伦理、亲属关系上的社会传统习惯来调整，在民法意义上，此属于社会公德即公序良俗调整的范畴，故墓碑署名问题，应遵循公序良俗原则。

亲属之间基于亲属身份关系，有互为表明亲属身份的权利。就墓碑署名而言，除了表明逝者身份和生者对逝者的评价外，更寄托了立碑者对逝者的哀思，并成为亲属表达哀悼思念之情的物质载体，是一种特定的、不可替代的纪念物品。中华民族历来就有在长辈去世后，晚辈亲属在长辈的墓碑上篆刻姓名以示尊敬、哀悼、怀念的风俗，是人们在长期的实践中所形成的内心确认和行为认同，也是中国传统伦理道德和尊老爱亲的家族情感的体现，属于民法典规定的公序良俗的一项内容。署名人的姓名自由不能违反一般人内心基于公序良俗的

^①《中华人民共和国民法典》第八条规定：“民事主体从事民事活动，不得违反法律，不得违背公序良俗。”

^②赵万一主编：《公序良俗问题的民法解读》，法律出版社2007年版，第5页。

判断，行为人应当以公序良俗原则作为权利行使的基本准则。

另外，墓碑署名还应尊重逝者生前意愿，当逝者生前已经对关于自己死亡后近亲属的祭奠权行使和墓碑署名问题作出安排时，应当尊重逝者生前的意愿。本案中，墓碑使用人均对墓碑署名和署名范围作出了明确的安排，应予以尊重。除此之外，墓碑署名还应遵循协商原则。一般情况下，逝者近亲属为数人，近亲属就共同享有在墓碑上署名、对墓碑使用人寄托哀思的相关权利，近亲属之间应当出于对逝者进行悼念、安葬、祭奠之目的，合理、平等地协商墓碑署名权的行使。

本案中，墓碑制作人在墓碑上署名不违背公序良俗，且尊重了墓碑使用人的真实意愿，并在数名近亲属之间进行了多次协商，各方均未反对原告在墓碑上进行署名。故，冯某某虽享有姓名自由，但应当承担对长辈合理使用其姓名的容忍义务，这就是公序良俗原则对权利行使的限制功能的体现。可见，处理这类民事案件引入公序良俗原则，既便于当事人理解和接受，又为法院裁判此类案件提供了可行的原则。^①

三、互相谅解是对逝者最好的祭奠

自古都说清官难断家务事，亲属间因老人墓碑署名和祭奠产生纠纷而对簿公堂，显然不是解决问题和行使权利的最好方式。本案在一、二审期间均多次组织双方当事人进行调解、庭审释明和释法答疑，但均未调解成功，最终以二审终审判决的方式结案。一审法院在判决书后附上法官寄语寄托对双方当事人的期待，彰显司法温度。

二审判决生效后，亲属对逝去的老人及时进行了落葬仪式，双方当事人均到场参加，并共同和平完成了送葬事宜。相信这才是对逝者最好的祭奠。

编写人：上海市虹口区人民法院 张宏毅 曹艳梅

^①田成有：《民俗习惯在司法实践中的价值与运用》，载《山东大学学报(哲学社会科学版)》2008年第1期。

冒用股东姓名办理工商登记的责任认定与裁判路径

——叶某诉甲公司等姓名权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第三中级人民法院(2022)京03民终1473号民事判决书

2. 案由：姓名权纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):叶某

被告(被上诉人):甲公司、姜某某、李某某、乙公司、秦某

【基本案情】

甲公司系由乙公司、丙公司合作设立的中外合资企业,经营期限自1999年8月26日至2019年8月25日。叶某系丙公司委派至甲公司的董事,姜某某、李某某、秦某系乙公司委派至甲公司的董事。

叶某提交某鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》,显示2019年8月8日甲公司形成当日举行关于甲公司营业期限延长及修改公司章程的董事会决议(以下简称“诉争决议”),但未通知作为董事的叶某参加,诉争决议上“叶某”的签字也并非其本人所签。《司法鉴定意见书》亦为2019年8月8日甲公司董事会决议签署页上“叶某”签字处的“叶某”签名字迹与样本叶某签名字迹不是同一人的笔迹。各方当事人对于叶某提交的《司法鉴定意见书》均无异议。

甲公司、李某某、姜某某提交微信聊天记录,显示2019年8月8日的董事会未现场举行,董事签字均采用传签的方式,甲公司已将涉诉董事会决议通过

邮寄，于2019年6月发送给任某某（甲公司与丙公司的联络人），要求任某某联系叶某签字，任某某确认已经收到该邮件并将决议书返回给甲公司，只是现在甲公司找不到返回的邮件单据了。叶某对此不予认可，表示任某某收到不意味着叶某及丙公司收到过诉争决议，甲公司员工与任某某就之前丙公司与甲公司事宜沟通的记录与本案无关。乙公司及秦某表示知悉甲公司经营延期事宜，但不清楚具体的签字过程，姜某某和李某某表示应该是其二人签完字后由秦某签字，二人签字前决议上尚未有叶某签字。

叶某起诉请求：甲公司、乙公司、秦某、姜某某、李某某对盗用其姓名一事公开书面道歉。

【案件焦点】

1. 叶某的姓名权是否被侵犯；2. 如被侵犯，侵权主体是谁以及责任应如何承担。

【法院裁判要旨】

北京市顺义区人民法院经审理认为：虽然涉诉董事会决议上并非叶某本人签字，但基于叶某对此明知且同意，应当认为该签字已得到叶某的认可，叶某主张对其姓名权构成侵权没有法律依据。再退一步讲，结合甲公司董事会决议传签的惯例，以及甲公司提交的证据，能够认定案涉董事会决议亦采取传签的方式进行，甲公司已将传签文件发送给丙公司的联络人，依据目前的证据无法认定甲公司系实施侵害叶某姓名权的主体，叶某也未提交乙公司及姜某某、李某某、秦某存在侵权行为的证据，故叶某的请求无事实及法律依据。

北京市顺义区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第一千零一十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第二条规定，判决：

驳回叶某的全部诉讼请求。

叶某不服一审判决，提起上诉。

北京市第三中级人民法院经审理认为：本案侵权事实发生在《中华人民共

和民法典》施行前，根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款之规定，应适用《中华人民共和国侵权责任法》《中华人民共和国民法总则》等相关规定，一审法院适用《中华人民共和国民法典》相关规定，法律适用错误，依法予以纠正。

叶某作为丙公司委派到甲公司的董事，根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》和甲公司的章程相关规定，其有权出席甲公司董事会会议进行表决并在决议上签字确认。叶某的姓名专属于其本人，其姓名权依法受法律保护，其因姓名权与甲公司等主体发生争议，系适格当事人，故其有权对甲公司董事会决议上“叶某”的签名是否为其本人所签提起民事诉讼。

首先，关于叶某的姓名权是否被侵犯。根据《司法鉴定意见书》，诉争决议上“叶某”的签名非其本人所签，即叶某的姓名被冒用这一事实成立。虽然甲公司、姜某某、李某某抗辩叶某对于甲公司营业期限延长一事是明知且同意的，但其亦认可诉争决议上“叶某”的签名不是叶某本人所签这一事实。叶某对甲公司营业期限延长是否认可关乎诉争决议的效力问题，与其姓名是否被冒用不是同一法律关系。即使根据现有证据可以认定叶某同意甲公司经营期限延长一事，也不意味着其同意未经其许可使用其姓名即冒名使用其签名，在叶某本人对诉争决议上签名不予认可，且提交《司法鉴定意见书》对此进行佐证的情况下，本院认定叶某的姓名被冒用，叶某的姓名权受到侵犯。至于甲公司关于根据现有证据可以认定叶某同意延长甲公司经营期限的抗辩，该事实仅可作为损害后果轻重的考虑因素予以对待。

其次，关于本案的侵权主体。经查，诉争决议制作主体为甲公司。根据证人邹某出庭所述，其受到甲公司的指示，与任某某对接甲公司决议传递给叶某确认一事，其邮寄给任某某时已经有姜某某、李某某、秦某三人的签名。对于邹某的证人证言，甲公司予以认可。根据邹某的证人证言及在案证据，可以推定诉争决议上“叶某”签名为甲公司所为或其允许他人所为，但无法认定姜某某、李某某、秦某以及乙公司假冒叶某在诉争决议上签名，故甲公司为本案姓名权纠纷的侵权主体。

最后，关于本案的责任承担。虽然诉争决议“叶某”签名不是其本人所签，给其造成了一定影响，但是现有证据无法认定给其造成了严重的影响和损害后果，故综合考虑本案侵权行为的影响、主观过错以及损害后果等因素，对叶某的诉讼请求，部分予以支持。一审法院以叶某同意甲公司经营期限延长作为否定其姓名权受到侵害的阻却理由，混淆了姓名权客体，以致认定事实和适用法律出现偏差，予以纠正。

北京市第三中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第二项，判决如下：

- 一、撤销北京市顺义区人民法院(2021)京xxxx民初×××××号民事判决；
- 二、甲公司于本判决生效之日起七日内就姓名权侵权向叶某进行书面赔礼道歉，道歉内容须经北京市顺义区人民法院审核；
- 三、如甲公司不履行本判决第二项义务，北京市顺义区人民法院可在全国发行的报刊上刊登判决主要内容，相关费用由甲公司负担；
- 四、驳回叶某的其他诉讼请求。

【法官后语】

本案系未经股东本人同意，擅自在公司董事会决议上冒用股东姓名用于公司工商变更登记的典型案例。姓名是自然人借以相互区分的文字符号，同时也是在社会生活中的代表性标志。自然人的姓名不仅具有自我认识和社会识别的意义，而且能给自然人带来一定的经济利益、精神利益和特别情感。姓名权如被侵害，必然产生相应的侵权责任。

一、姓名权的基本内容

《中华人民共和国民法典》第一千零一十二条规定，自然人享有姓名权，有权决定、使用、变更或者许可他人使用自己的姓名，但是不得违背公序良俗。根据该规定，姓名权主要包括三个方面的内容：

一是姓名决定权。指自然人决定其姓名的权利，刚出生时的姓名决定权往往由父母或者其他监护人行使，待权利人具备相应行为能力后，可以对自己的姓名加以变更，也可以决定自己的艺名、笔名、化名、别名，但是不得违背公

序良俗。

二是姓名使用权。指自然人依法使用自己姓名的权利，包括积极和消极两个方面。署名、标志自己的姓名和向他人介绍自己的姓名，都属于姓名权能的积极行使；而不署名、不介绍自己的姓名或不标志自己的姓名，则是姓名权能的消极行使，均受到法律保护。

三是姓名变更权。指自然人依法改变自己姓名的权利，有完全民事行为能力能力的自然人，可依自己的意志改变自己的姓名，他人不得干涉或制止。

①

本案中，叶某的姓名专属于其本人，其姓名权依法受法律保护，其有权决定使用自己的姓名以及如何使用自己的姓名，他人不得干涉。叶某因姓名权与甲公司等主体发生争议，有权对甲公司董事会决议上“叶某”的签名是否为其本人所签提起姓名权之诉。

二、侵害姓名权的构成要件

结合姓名权的基本内容，并根据侵权责任理论，侵害股东姓名权的构成要件应该包括侵害行为、行为人存在过错、损害后果及侵害行为与损害后果之间存在因果关系。

(一)侵害行为

根据《中华人民共和国民法典》第一千零一十四条的规定，侵害姓名权的行为一般由作为的方式构成，其中最主要、最常见的行为就是干涉、盗用和假冒他人的姓名。一是干涉他人决定、使用和变更自己的姓名。干涉他人姓名就是针对他人姓名实施某种积极行为，阻挠他人行使自己的姓名权。二是盗用他人姓名。未经权利主体的同意或授权，擅自以权利主体的名义进行民事活动或从事不利于权利主体、不利于社会公共利益的行为，即盗用他人姓名的行为。盗用他人姓名，行为人通常出于某种不正当目的，行为的结果则直接损害他人或社会利益。三是假冒他人姓名。指冒名顶替、冒充他人姓名进行活动。②如

①魏振瀛主编：《民法》，北京大学出版社2016年版，第634页。

②最高人民法院民法典贯彻实施工作领导小组主编：《中华人民共和国民法典人格权编理解与适用》，人民法院出版社2020年版，第200页。

近年来时有发生冒用股东姓名办理工商登记的情形。

(二) 行为人存在过错

对于行为人过错的认定，以侵害股东姓名权的诉讼为例，股东完成案涉签名非本人所签的初步举证后，公司应就签字流程的合规性承担举证责任，否则就可以认定公司使用股东姓名有过错。

(三) 损害后果

侵害姓名权的违法行为和损害事实合而为一，行为人只要实施了盗用、冒用他人姓名的行为，就可以认定已经造成了损害后果。

(四) 侵害行为与损害后果之间存在因果关系

侵害姓名权的行为与损害后果之间的因果关系与一般侵权构成要件中的因果关系并无实质差别，但是由于侵害姓名权的违法行为和损害事实的关联性，受害人只要证明行为人实施了侵害其姓名权的行为，即可认定侵权行为与损害后果的因果关系成立。

三、本案中公司是否侵害股东姓名权的认定及责任承担

本案中，双方的争议在于，叶某对于诉争董事会决议事项明知且同意的情况下，甲公司能否不经叶某同意直接在董事会决议上签署叶某的姓名。本案认为，叶某对甲公司董事会决议事项是否认可决定的是决议的效力问题，不意味着其同意甲公司在董事会决议上代为签署其姓名，也就是说同意决议效力与同意公司使用姓名不是同一法律关系。在叶某本人对案涉签名不予认可，且甲公司不能举证证明叶某同意在董事会决议上签署其姓名的情况下，应当认定叶某的姓名被冒用，叶某的姓名权受到侵犯，甲公司应当承担侵权责任。因现有证据无法认定甲公司的侵权行为给叶某造成了严重的影响和损害后果，考虑到叶某对于诉争决议一事系知晓的，故综合考虑甲公司侵权行为的影响、主观过错以及损害后果等因素，法院判令甲公司就姓名权侵权向叶某进行书面赔礼道歉。

编写人：北京市第三中级人民法院 陈晓东 樊思迪

三、肖像权纠纷

33

侵害英雄烈士等人格利益的可适用损害赔偿

—— 区人民检察院诉郭某某等英雄烈士保护民事公益诉讼案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

杭州互联网法院(2023)浙0192民初9622号民事判决书

2. 案由：英雄烈士保护民事公益诉讼

3. 当事人

公益诉讼起诉人：区人民检察院

被告：郭某某、何某某、付某某

【基本案情】

2022年10月至2023年7月，郭某某(账号粉丝量2.8万)、何某某(账号粉丝量356万)、付某某(账号粉丝量约0.5万)通过各自的自媒体账号制作并发布介绍历史负面人物的短视频，在视频中将某英雄烈士的照片用作某历史负面人物的头像。相关视频在互联网上被大量浏览转发，造成恶劣社会影响。2023年8月，英雄烈士的家属发现上述情况，向区人民检察院反馈。后区人民检察院提起民事公益诉讼。

事发后，前述案涉短视频已删除，相关网络账号亦被平台查封。

某英雄烈士为争取民族独立和人民解放、成立新中国作出杰出贡献，于我国首次将官授衔仪式上被授予少将军衔，并获颁一级独立自由勋章、一级解放勋章。

【案件焦点】

1. 被控侵权行为是否侵害英雄烈士的肖像、名誉、荣誉，损害了社会公共利益；2. 若被控侵权行为成立，行为人应承担何种民事责任。

【法院裁判要旨】

杭州互联网法院经审理认为：根据《中华人民共和国民法典》第一百八十五条规定，侵害英雄烈士等人格利益民事责任的构成要件为：行为侵害对象为英雄烈士等的人格利益；侵害了英雄烈士等姓名、肖像、名誉、荣誉四项人格利益；侵害英雄烈士等人格利益的行为损害了社会公共利益。

一、侵权行为的认定

第一，《中华人民共和国民法典》第一百八十五条所保护的对象为“英雄烈士等”，包括为了人民利益英勇斗争而牺牲，堪为楷模的人，还包括在保卫国家和国家建设中作出巨大贡献、建立卓越功勋，已经故去的人。故，在谋求民族独立自由、人民解放、成立新中国的伟大斗争中，作出巨大贡献、建立卓越功勋的已故杰出人士当然也包括在《中华人民共和国民法典》第一百八十五条的适用范围之内。本案中的英雄烈士作为革命先驱，为争取民族独立和人民解放、成立新中国作出杰出贡献，曾被授予“一级独立自由勋章”“一级解放勋章”，当然属于《中华人民共和国民法典》第一百八十五条“英雄烈士等”所涵盖的保护范畴。

第二，三被告案涉言行分别侵害了作为英雄烈士等的肖像、名誉、荣誉三项人格权益。三被告在网络中私自盗用转发某英雄烈士的肖像照片，侵害其肖像；在介绍负面形象历史人物的视频中，将某英雄烈士的照片用于某负面形象历史人物的头像，还称其为“叛徒”，使社会公众将某英雄烈士与叛徒联系在一起，进而降低对某英雄烈士的社会评价，侵害了其名誉。某英雄烈士作为革

命先驱，为争取民族独立自由和人民解放作出重要贡献，其为一级独立自由勋章、一级解放勋章获得者，而三被告将一个保家卫国的英雄张冠李戴在革命叛徒的介绍中，诋毁、亵渎了某英雄烈士因其为民族独立自由和人民解放作出突出贡献而获得的荣誉，侵害其荣誉。

第三，三被告实施案涉行为时存在过错。三被告作为具有较多粉丝量、有一定社会影响力的自媒体博主，在制作发布案涉视频时，理应对视频内容真实性客观性严格把关。且案涉视频内容涉及“叛徒”，一旦信息错误，极易造成他人人格权益受损。但三被告为赚取网络流量，未能审慎核实视频内容，即公开发布于大型网络社交平台，在主观上存在过错。

第四，三被告案涉言行已经损害了社会公共利益。《中华人民共和国民法典》第一百八十五条的核心要义是维护社会公共利益。英雄烈士的人格利益具有双重属性，既具有公共利益的属性，又具有私人利益的属性，《中华人民共和国民法典》第一百八十五条侧重保护的是已经成为社会公共利益重要组成部分的英雄烈士的人格利益，即保护的是社会公共利益。社会公共利益内涵具有不确定性和开放性，在不同领域和不同情形下，其内涵会存在一定的差别，《中华人民共和国民法典》第一百八十五条“英烈条款”中公共利益的内涵是指，民族的共同记忆、共同情感和民族精神；社会主义核心价值观；尊崇英烈、扬善抑恶的社会风气。英雄烈士是中华民族最优秀群体的代表，英雄烈士和他们所体现的爱国主义、英雄主义精神，是我们国魂、民族魂、党魂、军魂的不竭源泉和重要支撑，是中华民族精神的集体体现。英雄烈士的事迹和精神是中华民族的共同记忆，是社会主义核心价值观的重要体现。英雄人物的个人名誉、荣誉总是与一定的历史背景相关联，也与近现代中国历史紧密相关，更与我国的社会共识和主流价值观相关。抹黑这些代表性的英烈群体、人物，既是对社会主义核心价值观与革命英雄主义精神的否定和瓦解，也是对民族信仰的消弭和民族根基的侵蚀，容易对社会公众尤其是年轻人的价值取向造成恶劣影响、冲击，不仅损害了广大人民群众的民族情感，也会消解民族意志，更污染了社会风气和社会公共道德。某英雄烈士的英雄事迹是人民军队誓死捍卫民族独立、

人民解放的缩影，是中华民族精神的内核之一，也是社会主义核心价值观的重要体现。三被告错误地将某英雄烈士的肖像用于负面形象的历史人物的头像，是对某英雄烈士肖像、名誉、荣誉的严重侮辱、诋毁、贬损和亵渎，伤害了大众的共同情感和民族精神，也是对英雄事迹所代表的抗战史、解放史的曲解，不利于民族、国家共同记忆赓续、传承，更是对社会主义核心价值观的严重背离，其行为已构成对社会公共利益的侵害，应承担侵权责任。

二、民事责任的承担方式

关于赔礼道歉。三被告的违法行为，侵害了某英雄烈士的肖像、名誉、荣誉等人格利益，在社会中造成极大的负面影响，损害了社会公共利益，公益诉讼起诉人请求判令三被告就其各自行为分别在全国性的新闻媒体上公开向社会公众赔礼道歉、消除影响，符合法律规定，应当依法予以支持。

关于赔偿公益损害赔偿金。首先，三被告发布的案涉虚假信息在互联网上广泛传播，造成极其恶劣的社会影响，扰乱了广大社会公众对于英烈伟大革命事迹和精神的认知，而公众错误认知一旦形成无法自行扭转，需要付出时间、经济成本予以修复，三被告应当就各自侵权行为造成的社会公共利益损失进行赔偿。其次，三被告虽均认为自己没有从侵权行为中获利，但三被告事实上均希望通过发布案涉视频博取网民关注，达到吸引眼球，赚取流量的目的。案涉视频也实际为三被告各网络社交账号带来了巨大流量，三被告均从各自侵权行为中直接或间接获得了相应利益。最后，虽然三被告的侵害行为获利金额客观上难以查清，但三被告均自愿表示同意赔偿公益诉讼起诉人提出的公益损失诉请。本院综合考虑以上因素，同时结合三被告案涉侵权行为的过错程度、影响范围、侵害情节等具体区别，本院对公益诉讼起诉人请求判令三被告赔偿公益损害赔偿金的诉讼请求亦依法予以支持。三被告赔偿的公益损害赔偿金将专门用于某英雄烈士等革命英雄的纪念、缅怀及保护等社会公益事项。

杭州互联网法院依照《中华人民共和国民法典》第一百七十九条、第一百八十五条，《中华人民共和国英雄烈士保护法》第二十二条、第二十五条第二款，《中华人民共和国民事诉讼法》第五十八条，《最高人民法院 最高人民检

察院关于检察公益诉讼案件适用法律若干问题的解释》第十三条规定，判决如下：

一、被告郭某某、何某某、付某某于本判决生效之日起三日内分别在《××报》向社会公众刊发赔礼道歉声明(道歉声明的内容须经法院审核)，相关费用由被告郭某某、何某某、付某某负担；

二、被告郭某某于本判决生效之日起七日内赔偿公益损害赔偿金100000元，被告何某某于本判决生效之日起七日内赔偿公益损害赔偿金40000元，被告付某某于本判决生效之日起七日内赔偿公益损害赔偿金10000元。

宣判后，双方均未上诉，一审判决已经生效。

【法官后语】

该案是保护英烈人格权益民事公益诉讼的典型案例。维护先烈的名誉、荣誉等人格尊严，义不容辞、刻不容缓。网络不可能成为逃避责任的代名词，社交平台不可能成为谣言的扩散器，每个人都需要为自己的言行负责。本案认为，对于损害英烈人格者，不仅要赔礼道歉，消除已经产生的不良影响，亦要承担 损害赔偿 责任，修复被损害的公共利益。

就英雄烈士保护民事公益诉讼案件是否可以适用损害赔偿请求权存在一定 争议。一种观点认为，民事公益诉讼属于民事侵权诉讼，起诉主体可以主张停 止侵害、排除妨碍、消除危险、恢复原状、赔偿损失等侵权请求权。另一种观 点认为，民事公益诉讼还是要与个人私益诉讼的请求权相区分，民事公益诉讼 的诉请范围应该限于公共利益保护本身的需要，金钱给付性质的赔偿性请求权 不应在英雄烈士保护民事公益诉讼中适用，该类案件更多的是精神层面的损失，无法落脚到经济赔偿。

前述两种观点都有一定道理。那么民事公益诉讼究竟要不要与普通侵权纠纷的请求权进行区分或者不同民事公益诉讼之间有没有必要区分？纵观我国民事公益诉讼的各个领域，立法和司法解释明确赋予赔偿性请求权的只有生态环境和资源保护。《人民检察院公益诉讼办案规则》第九十八条明确检察机关可以在民事公益诉讼中提出损害赔偿请求，但该条第二款列举了三种不同类型的

民事公益诉讼，在明确前两种类型可以提出损害赔偿的情况下，却在英烈人格利益保护案件中未提及可以提出损害赔偿。在此前的英雄烈士保护民事公益诉讼案件中，也确实未见检察机关提出损害赔偿的诉请。两相比较，似乎得出金钱给付性质的赔偿性请求权不应在英雄烈士保护民事公益诉讼中适用的结论。

但是英雄烈士保护民事公益诉讼案件应当可以适用损害赔偿。理由主要有：一是从法律上看，民事公益诉讼属于民事侵权案件，适用相关民事侵权请求权没有法律障碍。《人民检察院公益诉讼办案规则》第九十八条第二款亦用“等”字为实践留有余地。虽然有关法律和司法解释并未直接赋予英雄烈士保护民事公益诉讼的起诉主体以提出赔偿性诉讼请求的权利，但也没有否定，应理解为可根据不同案件的侵权情况适用不同的责任承担方式，并未排除损害赔偿的适用。二是从结果上看，本案案涉三名网络博主发布的虚假信息在互联网上广泛传播，造成了极其恶劣的社会影响，扰乱了广大社会公众对于英烈伟大革命事迹和精神的认知，而公众错误认知一旦形成无法自行扭转，需要付出时间、经济成本予以修复。侵权人支付公益损害赔偿金用于修复其行为对社会公共利益造成的损失完全必要。且英烈近亲属本就可以通过自主诉讼方式主张损害赔偿。根据《中华人民共和国英雄烈士保护法》第二十五条规定，检察机关提起公益诉讼的前提是英烈没有近亲属或近亲属不提起诉讼，故也不会出现重复赔偿的问题。三是从效果上看，该类案件仅判决公开赔礼道歉不足以弥补损失，也无法对此类行为起到有效震慑。网络博主之所以传播虚假信息，根本目的是通过发布虚假信息博取网民关注，达到吸引眼球，赚取流量的效果。本案三被告均从各自侵权行为中直接或间接获得了相应利益，应当承担赔偿责任。且承担经济赔偿才能够更好地使网络博主对保护他人合法权益心存戒律，更有利于网络博主主动承担起其发文前的审查核实责任，从根源上营造清朗网络空间。虽然三被告的侵害行为获利金额客观上难以查清，公共利益受损也无法用金钱衡量，但基于前述理由，该案结合三被告案涉侵权行为的过错程度、影响范围、侵害情节等有所不同，判决三被告分别承担1万元至10万元金额不等的公益损害赔偿金。该案宣判后，三被告按时履行了赔偿义务，公益损害赔偿金已转交某英

雄烈士将军纪念室所在的浙东抗日根据地纪念馆，用于某英雄烈士等革命英雄的纪念、缅怀及保护等社会公益事项。该案对此类案件适用经济赔偿进行了有益探索，具有参考意义。

互联网时代下，人人都是自媒体，人人都能发声。因而网络博主应承担与其身份性质、影响范围相适应的注意义务。公开发文前，对发文内容应做必要的核实。互联网发言要坚持实事求是，不搞哗众取宠，让生产权威、真实、正能量的优质内容，成为自媒体的共同价值追求。网络博主应正本清源，摒弃片面追求“点击率”的不正之风，力避断章取义、张冠李戴，做积极传播社会主义核心价值观、弘扬社会正气的发声者，不做失实新闻的制造者和传播者。各网络社交平台的网络服务提供者也要切实担负起平台的社会责任，对于侵害英烈人格权益，损害社会公共利益的内容要积极审查核实，及时删除虚假信息，从源头入手治理网络谣言，建设清朗网络空间。

编写人：杭州互联网法院 柯敏杰

“AI 换脸”侵犯肖像权的识别与责任承担

——吴某诉某科技公司肖像权案